

**LEI Nº 192, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.****Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça, dispõe sobre o seu regime jurídico e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ele decreta a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DO REGIME JURÍDICO****CAPÍTULO ÚNICO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Esta Lei institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Barra do Choça, conforme previsto na Lei Orgânica do Município.

**Art. 2º** Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

§ 1º O cargo público terá denominação própria fixada em lei e constitui o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas no Plano de Cargos e Remuneração ou no ato de estruturação organizacional da Prefeitura.

§ 2º Os cargos públicos são de provimento efetivo em caráter permanente, ou em comissão, em caráter temporário.

§ 3º Os cargos públicos do Município de Barra do Choça são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e regulamento, bem como em edital de concurso público, no caso dos servidores efetivos.

§ 4º É vedado atribuir ao servidor atribuições que não sejam próprias do seu cargo, definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação médica, e/ou cargos comissionados.

**TÍTULO II  
DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA DOS CARGOS PÚBLICOS****CAPÍTULO I  
DO PROVIMENTO**

**Art. 3º** São requisitos básicos para a investidura em cargo público:

- I - A nacionalidade brasileira;
- II - O gozo dos direitos políticos;
- III - A quitação com as obrigações eleitorais e militares;
- IV - Possuir o nível mínimo de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
- V - A aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica oficial do Município de Barra do Choça, admitida a incapacidade física parcial na forma que a lei ou regulamento dispuser;
- VI - A idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser legalmente emancipado;
- VII - A habilitação prévia em concurso público, para os cargos de provimento efetivo;
- VIII - A declaração de acumulação ou não de cargo, função ou emprego em entidade pública ou percepção de proventos de inatividade;
- IX - A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;
- X - A apresentação prévia de declaração de bens;
- XI - O cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos, inclusive habilitação legal específica para seu exercício.

**Art. 4º** A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

**Art. 5º** As pessoas com necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial, sendo que para tais pessoas, serão reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.

## CAPÍTULO II DAS FORMAS DE PROVIMENTO

**Art. 6º** Os cargos públicos são providos por:

- I - Nomeação;
- II - Promoção;
- III - Reintegração;
- IV - Recondução;
- V - Reversão;
- VI - Readaptação;
- VII - Aproveitamento.

**Art. 7º** O ato de provimento deverá indicar a existência da vaga, bem como os elementos capazes de identificá-la.

**Art. 8º** Os cargos efetivos serão providos por concurso público, na forma que dispuser o respectivo Plano de Cargos e Remuneração.

## Seção I Da Nomeação

**Art. 9º** A nomeação será feita:

I - Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo efetivo e o provimento decorrer de aprovação em concurso público;

II - Em comissão, quando se tratar de cargo de confiança definido em lei como de livre nomeação e exoneração.

§ 1º A nomeação em caráter efetivo para cargo público dependerá de aprovação em concurso público.

§ 2º A nomeação obedecerá à ordem de classificação, o número de vagas existentes e o prazo de validade do concurso.

**Art. 10.** Constará, obrigatoriamente, do ato de nomeação:

I - O nome completo do nomeado;

II - A espécie e o número do documento de identificação ou a matrícula;

III - O cargo e a origem da vaga;

IV - A classificação no concurso público, no caso de cargo efetivo;

V - A referência ao fundamento legal para a nomeação constante desta Lei.

**Art. 11.** Será tornada sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão de quem for responsável, a posse não se verificar no prazo fixado nesta Lei.

## Subseção I Do Concurso Público

**Art. 12.** O concurso será de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo Plano de Cargos e Remuneração, condicionado a inscrição do candidato e ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

**Art. 13.** Deverão constar do edital de abertura do concurso público, obrigatoriamente, entre outros, os seguintes requisitos:

I - A denominação do cargo a ser provido;

II - O grau de escolaridade exigível para o exercício do cargo;

III - O número de vagas a serem preenchidas, a habilitação profissional, a especialização e ou a disciplina, quando for o caso;

IV - Os requisitos básicos para a investidura no cargo;

V - O prazo de sua validade;

VI - Os títulos que serão utilizados e os graus de sua avaliação;

VII - Conteúdo programático das provas escritas;

VIII - As condições de realização da prova prática e do exame psicotécnico, quando forem exigidos;

IX - A pontuação para avaliação das provas e os critérios de eliminação.

**Art. 14.** O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Parágrafo único. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado na imprensa oficial e em jornal de circulação no Município de Barra do Choça e na região.

## Subseção II

### Da Posse

**Art. 15.** A posse é o ato que completa a investidura em cargo público e através do qual o nomeado aceita o cargo e exprime o compromisso de bem servir ao Município e exercer suas atribuições, deveres e responsabilidades inerentes à função pública.

Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção, reintegração, enquadramento, aproveitamento, reversão, readaptação, recondução e na designação para função gratificada.

**Art. 16.** São competentes para dar posse em cargo efetivo ou em comissão, na área de competência, aos servidores do Poder Executivo, o Prefeito Municipal, bem como os dirigentes superiores de autarquia ou fundação pública, por delegação expressa do Prefeito.

**Art. 17.** A posse somente terá validade se comprovado que:

I - Foram satisfeitas as condições legais e atendidos os requisitos para a posse;

II - Do ato de provimento constar a existência da vaga com os elementos capazes de identificá-la;

III - Existe a necessária prova, quando for o caso, de acumulação de cargos.

**Art. 18.** A posse deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias da publicação do ato de provimento, depois de previamente provado em exame médico oficial que o nomeado possui saúde física e mental para o exercício do cargo público.

§ 1º O aprovado em concurso, diplomado para exercer mandatos eletivos federal, estadual ou municipal, quando da publicação do ato de provimento, tomará posse no cargo e entrará no período de estágio probatório contado da data do término do mandato, salvo no caso de acumulação legal.

§ 2º Será tornado sem efeito o ato de provimento, excluindo-se o candidato do rol dos classificados, se a posse não ocorrer no prazo previsto no "caput" deste artigo.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração pública específica.

### Subseção III Do Exercício

**Art. 19.** Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função gratificada.

**Art. 20.** O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da data:

I - Da publicação oficial do ato de provimento, nos casos de designação, promoção, reintegração, enquadramento, aproveitamento, reversão, readaptação ou recondução;

II - Da posse, nos casos de nomeação.

§ 1º Quando se tratar de posse em cargo de magistério municipal, verificada em época de férias escolares, o exercício somente terá início na data fixada para o começo das atividades docentes.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica a quem já detiver a condição de servidor municipal e que, por força de sua posse no novo cargo, tenha que se desvincular de cargo ou função municipal, anteriormente ocupado.

**Art. 21.** O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

§ 1º O exercício, nos casos de provimento por aproveitamento, reversão e readaptação dependerá da prévia satisfação dos requisitos atinentes à capacidade física e sanidade mental, comprovada em inspeção médica oficial.

§ 2º O servidor removido, quando licenciado ou afastado por impedimento legal, terá 05 (cinco) dias de prazo para entrar em exercício, a partir do término da licença ou do impedimento.

**Art. 22.** Compete ao titular responsável do órgão ou entidade para a qual for designado o servidor dar-lhe exercício.

Parágrafo único. O servidor será lotado no órgão, entidade ou na unidade administrativa em que tiver exercício.

**Art. 23.** O início do exercício do cargo em comissão ou da função gratificada coincidirá com a data da posse ou da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver de licença ou afastado, hipótese em que deverá ocorrer no primeiro dia útil após o retorno, que não poderá exceder a 15 (quinze) dias da posse ou publicação do ato.

Parágrafo único. Será exonerado o servidor que não entrar em exercício no prazo fixado no art. 20 desta Lei, ressalvados os casos nela previstos.

**Art. 24.** O servidor deverá apresentar ao órgão competente, após ter tomado posse e entrado em exercício, os elementos necessários à abertura do seu assentamento individual.

**Art. 25.** O afastamento do servidor de sua unidade administrativa somente ocorrerá se incidir nos casos previstos nesta Lei e não será computado como de exercício, ressalvadas as seguintes exceções:

I - Para exercer cargo ou função de direção, assessoramento ou assistência em outro poder ou em órgão da união, ou do estado;

II - Para exercer mandato eletivo, no âmbito federal, estadual ou municipal;

III - Quando convocado para o serviço militar obrigatório;

#### Subseção IV Do Estágio Probatório

**Art. 26.** Estágio probatório é o período de efetivo exercício do servidor no cargo que foi aprovado em concurso público, durante o qual são apurados os requisitos necessários à sua confirmação no serviço público municipal.

Parágrafo único. As avaliações no estágio probatório serão anuais e submetidas à homologação do dirigente superior do órgão ou entidade, conforme dispuser lei específica.

**Art. 27.** O estágio probatório ficará suspenso durante os afastamentos por licenças por motivo de doença em pessoa da família, para prestação de serviço militar, para atividade política, e para exercer cargo de provimento em comissão ou função gratificada na prefeitura municipal, sendo retomado a partir do término do afastamento.

**Art. 28.** O servidor será avaliado a cada ano do período do estágio probatório e o resultado apurado por subcomissão de, no mínimo, 03 (três) servidores efetivos, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. O servidor não aprovado na avaliação de desempenho do estágio probatório será exonerado do cargo efetivo do serviço público municipal, sendo, para tanto, submetido a processo administrativo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

#### Subseção V Da Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório

**Art. 29.** A Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório adotará os procedimentos e critérios de avaliação individual e periódica de desempenho previstas nesta Lei, visando identificar a existência ou não de insuficiência de desempenho do servidor em estágio probatório.

§ 1º A Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório será constituída por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça, escolhidos entre seus pares.

§ 2º Os membros da Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório deverão atender os seguintes requisitos:

I - Serem servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Barra do Choça;

II - Possuírem habilitação mínima em nível médio;

III - Terem cumprido satisfatoriamente o estágio probatório.

§ 3º Os membros da Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório serão renovados após a realização de cada estágio probatório.

§ 4º Caso seja necessário para o pleno cumprimento de suas atribuições e competências, os membros da Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório poderão ser dispensados de suas funções profissionais, sem prejuízo da remuneração.

**Art. 30.** À Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório compete:

I - Cumprir os procedimentos a serem adotados em todas as etapas da avaliação, observando o disposto nesta Lei e nas normas específicas que possam vir a ser estabelecidas;

II - Proceder o levantamento dos servidores em estágio probatório, por categoria funcional, matrícula, data da nomeação, exercício e lotação;

III - Realizar, dentro do prazo legal, o levantamento das informações exigidas nos formulários de desempenho;

IV - Atribuir a pontuação a cada servidor efetivo da Carreira, conforme as informações contidas no respectivo formulário de desempenho;

V - Zelar para que todos os documentos relativos à avaliação sejam preenchidos corretamente e sem rasuras;

VI - Elaborar parecer opinativo com base nos resultados obtidos na avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório;

VII - Outras competências estabelecidas por ato do Chefe do Executivo Municipal.

**Art. 31.** A Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório atuará sob a supervisão direta da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça, conforme Regimento Interno.

#### Subseção VI

#### Da Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório

**Art. 32.** A avaliação especial de desempenho profissional realizado durante o período destinado ao estágio probatório do servidor ocorrerá anualmente, devendo ser realizada e concluída no prazo de 30 (trinta) dias após o término do ano avaliado.

**Art. 33.** A avaliação anual de desempenho do estágio probatório será baseada nas informações constantes nos formulários de avaliação de desempenho profissional, conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. No período compreendido entre o primeiro e o último dia útil do mês em que ocorrerá a avaliação anual, os membros da Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, com base nas informações obtidas perante a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e pela

chefia imediata do órgão que o servidor estiver em exercício, deverão preencher o formulário de avaliação de desempenho de cada servidor.

**Art. 34.** Após o preenchimento dos formulários de desempenho de todos os servidores em estágio probatório, a Subcomissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, até o final do mês em que ocorrer a avaliação anual, deverá auferir a pontuação obtida por cada servidor da Carreira.

§ 1º O servidor será avaliado de acordo com os seguintes fatores:

I - Impessoalidade;

II - Assiduidade e Pontualidade;

III - Moralidade;

IV - Competência;

V - Produtividade;

VI - Eficiência.

§ 2º Na avaliação anual, será utilizado o método descritivo do padrão de desempenho do servidor em estágio probatório, definido em campo próprio no formulário de avaliação de desempenho, formado por 04 (quatro) conceitos, de "A" à "D", onde cada conceito corresponderá aos níveis de pontuação seguintes:

I - O conceito "A" corresponderá a 100 (cem) pontos;

II - O conceito "B" corresponderá a 75 (setenta e cinco) pontos;

III - O conceito "C" corresponderá a 50 (cinquenta) pontos;

IV - O conceito "D" corresponderá a 25 (vinte e cinco) pontos.

§ 3º O resultado da avaliação anual de desempenho profissional será a média dos pontos atribuídos em cada fator de avaliação, conforme tabela de pontuação do Anexo II desta Lei.

**Art. 35.** Apurado o resultado da avaliação anual de desempenho, este será levado ao conhecimento da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça.

Parágrafo único. Após a ciência da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça, o resultado da avaliação anual será arquivado na pasta individual do servidor.

**Art. 36.** O resultado final da avaliação especial de desempenho de que trata esta S

Seção Deverá Ser Apurado Até o 30º (trigésimo) Dia Após o Final do Período Destinado ao Estágio Probatório, Sendo Obtido Com a Média Dos Resultados Das 03 (três) Avaliações, Conforme Anexo Iii Desta Lei.

**Art. 37.** Da média de que trata o artigo anterior, resultará um dos seguintes conceitos:

I - De 50 (cinquenta) a 100 (cem) pontos, o desempenho do servidor será considerado suficiente;



II - De 0 (zero) a 49 (quarenta e nove) pontos, o desempenho do servidor será considerado insuficiente.

§ 1º Os servidores que obtiverem o conceito previsto no inciso I deste artigo estarão aptos a serem declarados estáveis.

§ 2º Os servidores que obtiverem o conceito previsto no inciso II deste artigo, não poderão ser declarados estáveis, devendo ser adotada a providência de que trata o § 1º do Art. 28 desta lei.

**Art. 38.** Apurado o resultado final da avaliação de desempenho do estágio probatório, será dada ciência ao servidor sobre o mesmo, colhendo-se a sua assinatura nos respectivos formulários de avaliação de desempenho.

§ 1º Não concordando com o resultado final da avaliação, o servidor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de ciência, apresentar recurso, devidamente fundamentado.

§ 2º O recurso deverá ser protocolado e dirigido à Comissão de Gestão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça que decidirá no prazo de 10 (dez) dias, de forma fundamentada, devendo o interessado ser notificado da decisão.

§ 3º Os resultados finais da avaliação de desempenho do estágio probatório serão publicados através de edital pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em até 02 (dois) dias após as decisões sobre os recursos interpostos.

#### Subseção V Da Estabilidade

**Art. 39.** O servidor empossado no cargo efetivo em virtude de habilitação em concurso público e aprovado na avaliação de desempenho do estágio probatório

adquirirá estabilidade no serviço público municipal ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício.

§ 1º Estabilidade é o direito que adquire o servidor empossado em cargo efetivo de não ser demitido, salvo:

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, em crime cometido contra a administração pública;

II - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - Em virtude do resultado de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei específica;

IV - Para corte de despesas com pessoal, na forma que dispuser lei federal específica.

§ 2º A estabilidade se refere à permanência no serviço público e não no cargo.

§ 3º O servidor estável, quando tiver seu cargo extinto ou declarado desnecessário, passará a exercer tarefas compatíveis com o seu antigo cargo, designado pelo superior hierárquico, sem prejuízo dos seus vencimentos e tempo de serviço.

## Seção II Da Promoção

**Art. 40.** Promoção é a movimentação do servidor de uma classe para a imediatamente seguinte, dentro do mesmo nível do cargo a que pertence, e ocorrerá a cada 03 (três) anos, segundo os critérios estabelecidos no plano de cargos, carreira e remuneração.

**Art. 41.** A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento no cargo, a partir da data da publicação do ato que promover o servidor.

## Seção III Da Reintegração

**Art. 42.** A reintegração é o reingresso do servidor estável no serviço público com ressarcimento dos vencimentos e vantagens inerentes ao cargo efetivo, em decorrência de decisão administrativa ou judicial.

Parágrafo único. A decisão administrativa que determinar a reintegração será proferida em pedido de reconsideração ou em recurso e, quando a demissão tiver sido precedida de processo administrativo disciplinar, ficará condicionada à revisão do processo.

Tel.: (77)3436-1144 - Fax.: (77)3436-1013

**Art. 43.** A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, salvo:

- I - No cargo resultante da transformação, se o anterior houver sido transformado;
- II - Noutro de vencimento equivalente e observada a habilitação profissional, se extinto o anterior.

§ 1º A reintegração do servidor acarretará, a quem lhe houver ocupado o lugar, a exoneração ou o retorno ao cargo anterior, se servidor, sem direito a qualquer reparação.

§ 2º O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado, se julgado incapaz.

## Seção IV Da Recondução

**Art. 44.** Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

- I - Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
- II - Reintegração do ocupante anterior ao cargo ocupado pelo servidor.
- III - Exoneração do cargo de provimento em comissão de direção, gerência e assessoramento.

§ 1º Encontrando-se providas todas as vagas do cargo de origem o servidor será aproveitado em outro de vencimentos iguais e atribuições similares com o anteriormente ocupado.

§ 2º Quando não for possível promover o aproveitamento do servidor o mesmo será colocado em

disponibilidade remunerada até a ocorrência de vaga para efetivar seu retorno à atividade.

## Seção V Da Reversão

**Art. 45.** Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I - Por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria;  
ou

II - No interesse da administração, desde que:

- a) Tenha solicitado a reversão;
- b) A aposentadoria tenha sido voluntária;
- c) Estável quando na atividade;
- d) A aposentadoria tenha ocorrido nos dois anos anteriores à solicitação;
- e) Haja cargo vago correspondente ao da aposentadoria.

**Art. 46.** A reversão será, preferencialmente, no mesmo cargo ou naquele em que o anterior tenha sido transformado, ou em cargo de vencimento equivalente e atribuições similares aos do cargo anteriormente ocupado, atendido, sempre que exigido, o requisito de habilitação profissional.

§ 1º No caso do inciso I do artigo anterior, encontrando-se provido o cargo o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 2º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração integral do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.

§ 3º O servidor de que trata o inciso II do artigo anterior somente terá revisto seus proventos com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 05 (cinco) anos no cargo.

**Art. 47.** Para que a reversão possa efetivar-se é necessário que o servidor aposentado:

I - Não tenha completado sessenta e cinco anos de idade;

II - Seja julgado apto em inspeção de saúde;

III - Tenha seu reingresso na atividade considerado como de interesse do serviço público, a juízo da Administração Municipal.

**Art. 48.** O Prefeito Municipal fica autorizado a transformar cargo vago, sem aumento de despesa, para reversão do servidor aposentado em outro que lhe permita fazer o provimento.

## Seção VI Da Readaptação

**Art. 49.** O servidor estável poderá ser readaptado, a pedido ou "ex officio", em função mais compatível, por motivo de saúde ou incapacidade física, mediante:

I - Redução ou cometimento de encargos diversos daqueles que o servidor estiver exercendo, respeitadas as atribuições do cargo que ocupa;

II - Provimento em outro cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos.

§ 1º A readaptação dependerá sempre de prévia inspeção realizada por junta médica da Previdência Social ou Médico do Trabalho municipal.

§ 2º A readaptação não poderá acarretar redução nem elevação do vencimento básico do servidor.

**Art. 50.** A readaptação será processada mediante ato do Prefeito Municipal, quando:

I - Provisória, para reduzir, alterar ou atribuir novos encargos ao servidor, no mesmo cargo e na unidade administrativa de exercício ou em outra integrante da estrutura da Prefeitura Municipal;

II - Definitiva, para outro cargo, observados os requisitos de habilitação fixados para o provimento no novo cargo, o qual deverá ter idêntica retribuição e classificação funcional do cargo anteriormente ocupado, excluídas as vantagens inerentes ao cargo anterior.

**Art. 51.** O Prefeito Municipal fica autorizado a transformar, sem aumento de despesa, o cargo do servidor readaptado em caráter definitivo para outro que lhe permita fazer o provimento.

## Seção VII

### Da Disponibilidade e do Aproveitamento

**Art. 52.** O servidor será posto em disponibilidade quando extinto o seu cargo ou declarada a sua desnecessidade, e não puder ser relocado em cargo com tarefas compatíveis ao seu anterior, observados na aplicação desta medida os seguintes critérios:

I - A remuneração será proporcional ao tempo de serviço, considerando-se 1/35 (um trinta e cinco avos) da respectiva remuneração permanente, por ano de serviço, se homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher;

II - A remuneração mensal para o cálculo da proporcionalidade corresponderá ao vencimento básico acrescido das vantagens permanentes pessoais e as relativas ao exercício do cargo efetivo;

III - Serão observados, considerando a situação pessoal dos ocupantes do cargo, sucessivamente, para escolha dos servidores que serão colocados em disponibilidade, o de maior tempo de serviço, o de maior idade e o de maior remuneração.

§ 1º O servidor em disponibilidade contribuirá para a Previdência Social e o tempo de contribuição correspondente ao período em que permanecer em disponibilidade será contado para efeito de aposentadoria.

§ 2º Os cargos públicos serão declarados desnecessários ou extintos nos casos de extinção ou de reorganização de órgãos ou de entidades, respeitado o interesse público e a conveniência da Administração Municipal.

**Art. 53.** Aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade à atividade.

§ 1º O aproveitamento do servidor em disponibilidade deverá processar-se em cargo de natureza e

vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado.

§ 2º O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental mediante inspeção médica.

§ 3º Provada em inspeção médica a incapacidade definitiva do servidor será encaminhado ao regime geral de previdência social.

**Art. 54.** Na ocorrência de vaga para cargo assemelhado ao ocupado antes da disponibilidade o aproveitamento do servidor terá precedência aos demais provimentos.

Parágrafo único. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga terá preferência o de maior tempo de disponibilidade, o de maior tempo de serviço público e o mais idoso, sucessivamente.

**Art. 55.** Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor, se, este cientificado expressamente do ato de aproveitamento, não tomar posse no prazo legal, salvo caso de doença comprovada em inspeção médica.

### CAPÍTULO III DAS FORMAS DE VACÂNCIA

**Art. 56.** Dar-se-á a vacância do cargo público na data do fato ou da publicação do ato que implique em desinvestidura e decorrerá de:

- I - Exoneração;
- II - Demissão;
- III - Aposentadoria;
- IV - Falecimento;
- V - Perda de cargo, por determinação judicial;
- VI - Posse em outro cargo inacumulável;
- VII - Readaptação.

**Art. 57.** A exoneração ocorrerá:

- I - Por decisão da Administração Municipal, quando:
  - a) O servidor não for aprovado no estágio probatório;
  - b) Após ter tomado posse, o servidor não entrar no exercício do cargo;
  - c) A juízo da Administração Municipal, relativamente aos ocupantes de cargo em comissão;
- II - A pedido, apresentado pelo servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão;
- III - Pelo abandono de cargo, quando, extinta a punibilidade administrativa por prescrição, o servidor não houver requerido exoneração;
- IV - Em condições especiais de quebra da estabilidade previstas na Constituição Federal.

**Art. 58.** A demissão resultará de ato punitivo, decorrente de processo administrativo disciplinar ou por

sentença judicial, transitada em julgado.

**Art. 59.** A vaga ocorrerá na data:

I - Da vigência do ato de exoneração, demissão, aposentadoria, readaptação ou disponibilidade do ocupante do cargo;

II - Do falecimento do ocupante do cargo;

III - Da vigência do ato que instituir o cargo e permitir seu provimento.

Parágrafo único. A Administração Municipal deverá emitir ato declarando vago o cargo por motivo de falecimento, de aposentadoria ou de abandono de cargo pelo seu ocupante.

**Art. 60.** Quando se tratar de função gratificada, dar-se-á a vacância pela publicação do ato de dispensa ou por falecimento do ocupante.

## CAPÍTULO IV DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

### Seção I Do Provimento Dos Cargos em Comissão

**Art. 61.** O cargo de provimento em comissão se destina a atender encargos de direção, gerência e assessoramento superior ou de coordenação e assistência intermediária, sendo seu provimento processado mediante livre escolha do Prefeito Municipal.

§ 1º A escolha poderá recair em servidor do Município ou em pessoa estranha ao serviço público municipal desde que reúna os requisitos necessários e a habilitação profissional para a respectiva investidura.

§ 2º A competência e as atribuições dos cargos de provimento em comissão e de seus titulares serão definidas em lei específica e em regimento dos respectivos órgãos ou entidades.

§ 3º Não poderão ocupar cargo de provimento em comissão os aposentados por invalidez, salvo se insubsistentes os motivos que determinaram a inatividade.

**Art. 62.** Quando a nomeação recair em servidor do Município este poderá optar pela remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela percepção da remuneração do seu cargo efetivo e o percentual estabelecido pela lei específica do cargo em comissão, não podendo em nenhuma hipótese haver acumulação de vencimentos.

~~§ 1º O servidor que tiver exercido cargo de confiança ou exerça função comissionada por período igual a 10 (dez) anos ininterruptos ou 12 (doze) anos intercalados é assegurado a estabilidade econômica.~~

§ 1º Ao servidor que tiver exercido cargo de confiança ou exerça função gratificada por período igual a 10 (dez) anos ininterruptos ou 12 (doze) anos intercalados é assegurada a estabilidade econômica. (Redação dada pela Lei nº 254/2013)

~~§ 2º A estabilidade econômica consiste no direito de continuar a perceber, no caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo~~

~~correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de 2 (dois) anos ou a média salarial dos últimos 10 (dez) anos ininterrupto ou 12 (doze) anos intercalados, devidamente corrigida.~~

§ 2º A estabilidade econômica consiste no direito do servidor, que exercer por dez anos ininterruptos ou doze intercalados cargos em comissão e/ ou funções gratificadas, de continuar a perceber como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos contínuos, devidamente corrigido. (Redação dada pela Lei nº 254/2013)

§ 3º A opção pela remuneração do cargo de provimento em comissão não impedirá a percepção do adicional por tempo de serviço devido ao servidor, que será calculado sobre o vencimento do respectivo cargo efetivo.

§ 4º O Servidor, quando exonerado do cargo em comissão, será reconduzido ao exercício do seu cargo efetivo, no órgão de lotação de origem, assegurando a percepção do vencimento do nível e referencia como se no cargo efetivo estivesse.

**Art. 62-A** Adquirida a estabilidade econômica, conforme dispõe o art. 62, o servidor que continuar a exercer cargo de confiança ou função gratificada receberá, além do estabelecido no artigo anterior, o seguinte percentual:

§ 1º Receberá 20 % (vinte por cento) do valor do símbolo do cargo de nomeação em exercício ou função gratificada, do 1º ao 3º ano de exercício.

§ 2º Receberá 30 % (trinta por cento) do valor do símbolo do cargo de nomeação em exercício ou função gratificada, do 4º ao 10º ano de exercício.

§ 3º Deixando o cargo e tendo completado o respectivo período, o servidor efetivo terá direito a continuar a receber como vantagem pessoal, o valor correspondente ao percentual do símbolo do maior cargo que tenha exercido por mais de dois anos no respectivo ciclo.

§ 4º No caso de interrupção do período previsto nos § 1º e 2º do presente artigo, o período de contagem para a garantia da estabilidade será acrescido de um ano. (Redação acrescida pela Lei nº 254/2013)

**Art. 63.** Quando a nomeação recair em servidor da administração indireta municipal, colocado à disposição da administração direta, sem ônus para a entidade de origem, o nomeado receberá pelo exercício do cargo de provimento em comissão o vencimento e vantagens para este fixado, caso contrário, observará o procedimento do artigo anterior.

§ 1º A nomeação de servidor de outro Poder ou de outra esfera de governo somente poderá ocorrer após ter sido este colocado, formalmente, à disposição da Prefeitura Municipal.

§ 2º O servidor de outra esfera de governo colocado à disposição do Município de Barra do Choça, com ônus para a esfera a que pertence, poderá perceber as gratificações conforme previsto nos Planos de Cargos e Remuneração do Município.

**Art. 64.** A posse em cargo de provimento em comissão determinará o concomitante afastamento do servidor do cargo efetivo ou função gratificada de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal.

**Art. 65.** O servidor que ocupe 02 (dois) cargos em regime de acumulação legal poderá ser investido em cargo em comissão, desde que se afaste de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarado pela autoridade máxima dos

órgãos ou entidades envolvidas.

**Art. 66.** Ocorrida a hipótese do artigo anterior, o ato de provimento do servidor mencionará em qual das duas condições funcionais está sendo nomeado, para que, em relação ao outro cargo, seja observado o disposto no mesmo artigo.

**Art. 67.** O servidor ocupante de cargo de provimento em comissão não poderá ser afastado, nesta qualidade, para ter exercício em outro órgão da administração pública indireta, de outros Municípios, de Estados ou da União.

**Art. 68.** O servidor nomeado para exercer cargo de provimento em comissão tomará posse conforme as regras constantes desta Lei.

## Seção II Do Provimento Das Funções Gratificadas

**Art. 69.** A função gratificada é criada por lei, com símbolo próprio, destinando-se ao exercício de encargos de coordenação, em nível intermediário.

**Art. 70.** A função gratificada não constituirá cargo, e a respectiva retribuição tem o caráter de vantagem acessória ao vencimento do servidor designado.

Parágrafo único. A designação para o exercício da função de que trata este artigo será pelo critério da confiança e capacitação profissional, somente podendo

recair em servidor ocupante de cargo efetivo e estável do Município de Barra do Choça.

**Art. 71.** O Prefeito Municipal é a autoridade competente para designar ou dispensar ocupante de função gratificada.

**Art. 72.** Compete à autoridade a que ficar subordinado o servidor designado para a função gratificada dar-lhe exercício, no dia imediatamente seguinte ao da publicação do ato de designação.

## CAPÍTULO V DA MOVIMENTAÇÃO SEÇÃO I DA REMOÇÃO

**Art. 73.** Remoção é o deslocamento do servidor de um órgão administrativo para outro, no âmbito da Administração Municipal.

§ 1º A remoção processar-se-á "ex officio" ou a pedido do servidor, atendido o interesse e a conveniência da Administração Municipal.

§ 2º O servidor removido, quando em férias ou licença, não as interromperá, assumindo o exercício no novo local no dia imediato ao seu retorno.

§ 3º A remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com as demais disposições deste Capítulo.

## Seção II Da Redistribuição



**Art. 74.** Redistribuição é a movimentação do cargo e seu respectivo ocupante de um órgão para outro, em razão de extinção, reorganização ou criação de órgãos ou unidades administrativas ou atividades.

Parágrafo único. Nos casos de reorganização ou extinção de órgãos ou entidades autárquicas ou fundacionais, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até o seu aproveitamento, nos termos desta Lei.

### Seção III Da Substituição

**Art. 75.** O servidor investido em cargo de provimento em comissão de direção, gerência e assessoramento superior, de coordenação e assistência intermediária e o servidor ocupante de função gratificada de coordenação intermediária poderá ter substituto indicado no regimento interno ou mediante designação do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Haverá substituição somente nos casos de impedimento ou afastamento de titulares de cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas.

**Art. 76.** A substituição independe de posse e será automática ou dependerá de ato da Administração Municipal, devendo recair sempre em servidor do Poder Executivo.

§ 1º A substituição automática é a estabelecida em lei, regulamento ou regimento, e processar-se-á independentemente de ato.

§ 2º Quando a substituição for por prazo superior a 30 (trinta) dias, o substituto receberá a remuneração atribuída ao cargo de provimento em comissão ou à função gratificada exercida pelo substituído, ressalvado, o caso de opção e vedada à percepção cumulativa de vencimentos e vantagens.

§ 3º Quando o substituto for detentor de cargo de provimento em comissão ou função gratificada fará jus somente à diferença de remuneração.

**Art. 77.** Em caso de vacância de cargo em comissão e até o seu provimento, poderá ser designado um servidor para responder pelo expediente, interinamente.

Parágrafo único. Ao responsável pelo expediente se aplicam as disposições deste Capítulo e a ele são inerentes os direitos, as atribuições e responsabilidades do cargo ou função exercido.

## TÍTULO III DOS DIREITOS E VANTAGENS FUNCIONAIS

### CAPÍTULO I DO TEMPO DE SERVIÇO

#### Seção I Da Contagem do Tempo de Serviço

**Art. 78.** A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos,

considerando o ano de trezentos e sessenta e cinco dias.

Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria.

**Art. 79.** É contado para efeito de aposentadoria, disponibilidade e percepção de adicional de tempo de serviço, o tempo de serviço prestado, em qualquer regime de trabalho, à administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

**Art. 80.** Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - a licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor, com remuneração;

II - a licença para atividade política;

III - o tempo de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público do Município;

IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculado à Previdência Social;

V - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra.

§ 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado ou em disponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade.

§ 2º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra.

**Art. 81.** Será averbado, para todos os efeitos previstos nesta Lei, o tempo de serviço público prestado ao Município de Barra do Choça e nos afastamentos por motivo de:

I - Férias;

II - Casamento e luto, até 08 (oito) dias;

III - Exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de provimento em comissão ou em substituição, no serviço público municipal, inclusive nas respectivas autarquias e fundações, ressalvados os casos de acumulação;

IV - Exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de provimento em comissão, no serviço público federal e dos estados, inclusive nas respectivas autarquias e fundações, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Prefeito Municipal e sem prejuízo do vencimento do servidor;

V - Licença prêmio por assiduidade gozada;

VI - Licença para repouso à gestante ou adotante;

VII - Licença paternidade;

VIII - Licença para tratamento de saúde;

IX - Licença para exercício de mandato classista;

X - Licença para qualificação profissional;

XI - Licença para participação em estágio curricular;

XII - Prestação de prova ou de exame em curso regular ou em concurso público;

XIII - Suspensão preventiva, se inocentado no final;

XIV - Convocação para o serviço militar ou encargo da segurança nacional, júri e outros serviços obrigatórios por lei;

XV - Faltas por motivo de doença comprovada, até o máximo de 15 (quinze) dias durante o mesmo mês;

XVI - Candidatura a cargo eletivo, durante o lapso de tempo estabelecido pela legislação eleitoral;

XVII - Mandato de prefeito e vice-prefeito, no âmbito do município de Barra do Choça, exceto para promoção;

XVIII - Mandato de Vereador, quando não existir compatibilidade de horário entre o seu exercício e o cargo público efetivo, exceto para promoção.

§ 1º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, de órgão ou entidade dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

**Art. 82.** Para efeito de disponibilidade, será computado:

I - O período de serviço público municipal, estadual ou federal;

II - O tempo em que o servidor esteve em disponibilidade.

### Seção III Da Frequência e do Horário

**Art. 83.** A frequência será apurada por meio do ponto, mediante a verificação diária das entradas e saídas do servidor.

§ 1º Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários a apuração da frequência.

§ 2º A frequência será apurada com base na carga horária definida no Plano de Cargos e Remuneração para os cargos ou, quando especial, de acordo com a jornada definida em lei, e dentro do período do expediente de trabalho estabelecido para os órgãos e entidades do Município.

**Art. 84.** É vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou em regulamento aprovado pelo Prefeito Municipal.

**Art. 85.** O Prefeito Municipal, Secretário Municipal, Dirigente de Autarquia ou Fundação, quando considerar de interesse público poderá dispensar do registro de ponto, servidores que comprovadamente participarem de congressos, seminários, jornadas ou quaisquer outras formas de reunião de profissionais, técnicos, culturais, educacionais ou desportistas.

**Art. 86.** O Prefeito Municipal determinará, quando não discriminados em lei ou regulamento, o número de horas diárias de trabalho dos órgãos e unidades administrativas do Município e das várias categorias profissionais.

§ 1º O servidor deverá permanecer em serviço durante as horas de trabalho, inclusive as extraordinárias, quando convocado.

§ 2º Nos dias úteis, somente por determinação do Prefeito Municipal poderão deixar de funcionar os serviços públicos municipais ou serem suspensos os seus trabalhos, no todo ou em parte.

## CAPÍTULO II DAS FÉRIAS

**Art. 87.** Após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor terá direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias.

§ 1º Cada unidade administrativa organizará uma escala de férias para os respectivos servidores, encaminhando cópia ao órgão de pessoal competente para as anotações necessárias.

§ 2º Não serão consideradas faltas ao serviço os casos referidos no artigo 81 desta Lei e quando não houver desconto pela ausência.

§ 3º Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo:

I - Tiver afastado em decorrência de licença para tratamento da própria saúde por mais de 180 (cento e oitenta) dias, embora descontínuos; ou

II - Permanecer em gozo de licença, com percepção de vencimentos, por mais de 30 (trinta) dias, exceto na licença prêmio.

III - Tiver se afastado por licença sem remuneração por motivos particulares.

IV - Tiver se afastado por licença com remuneração para desempenho de atividade políticos, no que dispõe o artigo 119.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando o servidor estiver afastado por motivo de doença grave, incurável ou profissional ou por motivo de acidente em serviço, suspensão para apuração de falta administrativa, se absolvido ao final e nos dias em que o serviço tenha sido suspenso por lei ou determinação do Prefeito Municipal.

§ 5º Iniciar-se-á a contagem do novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço.

§ 6º Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que se completar esse período.

**Art. 88.** É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço, não podendo a acumulação, nesse caso, abranger mais de 02 (dois) períodos, sob pena de pagamento em dobro.

§ 1º O impedimento decorrente de necessidade de serviço, para o gozo de férias pelo servidor, não será presumido, devendo o seu chefe fazer comunicação escrita do fato ao órgão responsável pela administração dos recursos humanos.

**Art. 89.** No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou ser admitido o seu gozo parcelado.

**Art. 90.** As férias parceladas poderão ser gozadas em período mínimo de 15 (quinze) dias.

**Art. 91.** Na hipótese de interrupção de férias, se o período restante não se ajustar ao estabelecido nos itens do artigo anterior, o prazo será contado para efeito de acumulação de que trata o art. 88 desta Lei.

**Art. 92.** O servidor em gozo de férias, por motivo de provimento em outro cargo não será obrigado a interrompê-las, passando a contagem do prazo para a investidura a ser iniciado quando o servidor voltar ao serviço.

**Art. 93.** Os ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada farão jus a 30 (trinta) dias ininterruptos de férias, ainda que o regime de férias de seu cargo efetivo estabeleça período diverso.

**Art. 94.** O servidor, ao entrar no gozo de férias, comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual.

**Art. 95.** Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

§ 1º No caso do servidor exercer função gratificada no serviço público municipal, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

§ 2º O pagamento do adicional de férias será efetuado juntamente com a remuneração do respectivo período de férias.

**Art. 96.** O servidor exonerado do cargo efetivo do serviço público municipal perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.

**Art. 97.** Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período.

**Art. 98.** As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão em que estiver lotado o servidor.

Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no Art. 168 desta Lei.

### CAPÍTULO III DAS LICENÇAS

#### Seção I Disposições Preliminares

**Art. 99.** Conceder-se-á licença:

- I - Para tratamento de saúde;
- II - Por motivo de doença em pessoa da família;
- III - À gestante ou adotante;
- IV - Paternidade;
- V - Para prestação de serviço militar;
- VI - Para acompanhar cônjuge;
- VII - Para atividade política;
- VIII - Para o trato de interesse particular;
- IX - Para o exercício de mandato classista;
- X - Para qualificação profissional;
- XI - Para participação em estágio curricular;
- XII - Licença prêmio

**Art. 100.** O pedido de licença, bem como de sua prorrogação, deverá ser encaminhado pelo servidor à autoridade competente com antecedência.

§ 1º O servidor deverá aguardar em exercício a decisão da autoridade competente sobre a concessão da licença pleiteada.

§ 2º Caso o pedido de prorrogação da licença não seja decidido antes do término de seu gozo, o servidor deverá reassumir as suas funções e aguardar a concessão em exercício.

§ 3º Terminado período destinado ao gozo da licença o servidor deverá reassumir as suas funções entrando em exercício.

**Art. 101.** Ao servidor provido em comissão ou designado para função gratificada não serão concedidas, nesta qualidade, as licenças referidas no art. 99 desta Lei, exceto as previstas em seus incisos I, III, IV e V.

~~**Art. 102** O servidor não poderá permanecer em licença, da mesma espécie, por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo os casos das licenças discriminadas nos incisos V, VI, VII e IX do Art. 99 desta Lei.~~

**Art. 102.** O servidor não poderá permanecer em licença, da mesma espécie, por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo os casos das licenças discriminadas nos incisos V, VI, VII, VIII e IX do Art. 99 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 363/2019)

#### Subseção I Da Licença Para Tratamento de Saúde

**Art. 103.** A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do servidor ou quando o próprio não possa fazê-lo, pelo seu representante, devendo atender as regras da previdência social.

§ 1º Em ambos os casos, é indispensável à inspeção médica, que será realizada por profissional habilitado no município, e em sendo superior a 15 (quinze) dias pela Previdência Social.

§ 2º O servidor que se apresentar à nova inspeção médica e não for concedida a prorrogação do seu afastamento, terá considerado como falta, os dias de ausência ao serviço.

## Subseção II

### Da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família

**Art. 104.** Ao servidor efetivo e estável poderá ser concedida licença para acompanhar pessoa da família (cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmão que viva a suas expensas) que esteja doente, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou função ou mediante compensação de horário, conforme regulamentação do chefe do executivo municipal.

**Art. 105.** A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida após avaliação médica por profissional habilitado no município, será remunerada com salário base do cargo efetivo no máximo por até 4 (quatro) meses, observadas as seguintes condições:

- I - No primeiro mês com vencimento integral;
- II - Do segundo ao quarto mês com 50% (cinquenta por cento);
- III - Sem vencimento depois do quarto mês, não podendo exceder ao sexto mês.

Parágrafo único. Em cada período de 05 (cinco) anos o servidor só poderá beneficiar-se de no máximo 06 (seis) meses de licença, seguidos ou intercalados.

## Subseção III

### Da Licença à Gestante ou à Adotante

**Art. 106.** À servidora gestante será concedida licença, mediante inspeção médica e pagamento do auxílio-maternidade em conformidade com as regras da Previdência Social.

**Art. 107.** À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida a licença pelo período:

- I - De 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) ano de idade;
- II - De 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos de idade;
- III - De 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de idade; e
- IV - De 30 (trinta) dias, se a criança tiver mais de 08 (oito) anos de idade.

## Subseção IV

### Da Licença Paternidade

**Art. 108.** Ao pai será concedida licença paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data do nascimento ou adoção do filho.

#### Subseção V Da Licença Para o Serviço Militar Obrigatório

**Art. 109.** Ao servidor convocado para o serviço militar obrigatório ou outros encargos de segurança nacional obrigatório será concedida licença, à vista de documento oficial que prove a incorporação.

Parágrafo único. Dos vencimentos descontar-se-á a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar o que implicará na suspensão do vencimento.

**Art. 110.** Ao servidor desincorporado conceder-se-á prazo, não excedente a 05 (cinco) dias, para que reassuma o exercício do cargo e função, sem perda dos vencimentos, em caso excepcional, o prazo aqui estabelecido, poderá ser revisto pela administração.

#### Subseção VI Da Licença Para Acompanhar Cônjuge

**Art. 111.** O servidor terá direito à licença sem vencimento para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for exercer mandato eletivo estadual ou federal, e que foi deslocado para outro ponto do território nacional.

§ 1º A licença, que deverá ser renovada anualmente, dependerá de pedido instruído com a comprovação da posse no cargo eletivo, juntamente com o atestado de residência.

§ 2º Finda a causa da licença, o servidor deverá reassumir o exercício dentro de até 10 (dez) dias, a partir dos quais a sua ausência será computada como falta ao trabalho.

**Art. 112.** O servidor poderá reassumir o exercício do seu cargo a qualquer tempo, embora não esteja finda a causa da licença, não podendo, neste caso, renovar o pedido de licença senão depois de 02 (dois) anos da data da reassunção, salvo se o cônjuge for exercer novamente mandato eletivo estadual ou federal, em outro ponto do território estadual ou nacional.

**Art. 113.** As normas desta S

Seção Aplicam-se Aos Servidores Que Vivam Maritalmente, Observadas as Disposições Legais Sobre União Estável e Concubinato.

#### Subseção VII Da Licença Para o Trato de Interesse Particular

~~**Art. 114.** O servidor efetivo e estável, a critério da administração, poderá obter licença sem vencimento para tratar de interesse particular, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses, a cada 05 (cinco) anos:~~

**Art. 114.** O servidor efetivo e estável, a critério da administração, poderá obter licença sem vencimento



para tratar de interesse particular, pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. (Redação dada pela Lei nº 363/2019)

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse da administração.

**Art. 115.** Não se concederá licença ao servidor estável nomeado antes de completar 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

**Art. 116.** Ao servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada não se concederá, nessa qualidade, a licença para o trato de interesse particular.

#### Subseção VIII

##### Da Licença Para o Desempenho de Mandato Classista

**Art. 117.** É assegurado ao servidor efetivo e estável o direito à licença com remuneração inerente ao cargo efetivo para o desempenho de mandato em diretoria do sindicato local em defesa de interesses dos servidores públicos municipais, desde que a entidade esteja devidamente registrada na forma da lei.

**Art. 118.** O servidor eleito somente poderá ser licenciado para mandato no sindicato local se a mesma tiver por finalidade a defesa de interesse das categorias funcionais integrantes do quadro efetivo da prefeitura municipal.

Parágrafo único. O sindicato local que congregue mais de 30% (trinta por cento) dos servidores públicos municipais efetivos como associados, garantirá a liberação de até 04 (quatro) dirigentes eleitos para o desempenho de mandato classista.

**Art. 119.** A licença para mandato classista terá duração idêntica ao do período de mandato.

**Art. 120.** O servidor não poderá permanecer afastado do serviço público municipal, para a licença referida nesta S

Seção, Por Período Superior a 06 (seis) Anos, Mesmo em Caso de Reeleição.

**Art. 121.** Será contado para fins de disponibilidade e de aposentadoria, se houver contribuição para a Previdência Social, o período em que o servidor permanecer afastado para o desempenho de mandato classista.

#### Subseção IX

##### Da Licença Para o Desempenho de Atividade Política

**Art. 122.** O servidor efetivo e estável candidato a cargo eletivo terá direito à licença remunerada durante o período que mediar entre a entrada do pedido de registro da candidatura até o dia seguinte ao das eleições que houver concorrido, ou conforme dispuser a legislação eleitoral.

Parágrafo único. O servidor em estágio probatório terá direito a licença sem remuneração.

**Art. 123.** O servidor, estável e efetivo, que for eleito ficará afastado do cargo ou função, em decorrência do exercício do mandato, na forma do disposto no Art. 38 da Constituição Federal.

Subseção X  
Da Licença Para Qualificação Profissional

**Art. 124.** Ao servidor efetivo e estável, com 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo e que esteja comprovadamente aprovado e matriculado em curso presencial de formação, aperfeiçoamento ou especialização em instituições credenciadas e reconhecidas pelo MEC, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação de horário, poderá ser concedida licença remunerada, de duração máxima de 2 (dois) anos, para fins de qualificação profissional, observadas as disposições desta S

Seção.

§ 1º Para fins da licença de que trata esta S

Seção, Consideram-se Cursos de Atualização, Aperfeiçoamento ou Especialização:

I - Cursos de especialização "stricto sensu" de mestrado;

II - Cursos de extensão, aperfeiçoamento, atualização, participação em seminários, congressos e conferências cujos temas se relacionem com as funções desempenhadas pelo servidor.

§ 2º Os cursos de qualificação profissional elencados nos incisos I e II do parágrafo anterior deverão estar relacionados à área de atuação do servidor.

§ 3º Os cursos deverão ser reconhecidos pelo MEC, salvo se estiverem comprovadamente em fase de reconhecimento.

§ 4º O afastamento somente será concedido aos servidores que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, licença para qualificação profissional nos 2 anos anteriores a data da solicitação do afastamento.

**Art. 125.** Para concessão da licença para qualificação profissional destinada a freqüência nos cursos elencados nos incisos I e II do § 1º do artigo anterior, deverão ser observados os seguintes requisitos:

I - Disponibilidade orçamentária e financeira para a concessão;

II - Interesse público na concessão;

III - Legalidade da concessão.

**Art. 126.** Para obtenção de licença remunerada destinada a freqüência dos cursos elencados nos incisos I e II do § 1º do art. 121 desta Lei, o servidor deverá protocolar requerimento na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

§ 1º O servidor deverá anexar ao requerimento os seguintes documentos:

I - Documento expedido pela instituição de ensino que comprove a aprovação do projeto ou anteprojeto exigível para o curso pretendido;

II - Documento expedido pela instituição de ensino contendo o programa e/ou a estrutura curricular do curso, bem como, o período e a carga horária.

III - Nos cursos elencados no inciso II do art.121, faz-se necessário apenas anexar ao requerimento a descrição do evento, contendo o programa e a estrutura curricular.

§ 2º Nos seminários, congressos e conferências, elencados no inciso II, do artigo 121, faz-se necessário apenas, anexar ao requerimento a descrição do evento contendo o programa e a estrutura curricular;

§ 3º Após o protocolamento de que trata o "caput" deste artigo, a Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, deverá encaminhar o requerimento ao setor jurídico da Prefeitura Municipal para que, em igual prazo, encaminhe ao Chefe do Executivo Municipal seu parecer conclusivo sobre a legalidade da concessão da licença pleiteada.

§ 4º Com base no parecer conclusivo do setor jurídico, o Chefe do Executivo Municipal poderá conceder ou não a licença pleiteada.

§ 5º Do ato administrativo que denegar a concessão da licença pleiteada caberá recurso fundamentado para o próprio Chefe do Executivo Municipal, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação do ato denegatório.

§ 6º O Chefe do Executivo Municipal decidirá sobre o recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir de seu protocolo.

**Art. 127.** O número de licenças concedidas será limitado ao equivalente a até 2% (dois por cento) dos servidores do quadro efetivo e estável de cada secretaria da prefeitura municipal de Barra do Choça, garantido o arredondamento da fração para o próximo número inteiro acima.

§ 1º Não se aplica o limite de concessão de licença ínsita no "caput" deste artigo:

I - Na hipótese de licença concedida em dias, cuja fruição não impeça o regular desempenho do cargo pelo servidor;

§ 2º A ocorrência das hipóteses descritas no parágrafo anterior deverá ser atestada pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

§ 3º Alcançado o limite de que trata o "caput" deste artigo, caso ocorra empate entre servidores requerentes da licença, constituem critérios de desempate:

I - Não ter o servidor usufruído anteriormente da presente licença para frequência à modalidade de pós-graduação pretendida;

II - Maior tempo de efetivo exercício no serviço público municipal de Barra do Choça;

III - O servidor mais idoso.

**Art. 128.** O período de fruição da licença deverá estar expresso no ato de concessão.

Parágrafo único. Para fixação do período da licença, deverá ser considerado o pedido do servidor, a estrutura do curso a ser frequentado pelo mesmo e o interesse administrativo.

**Art. 129.** Concedida a licença, o servidor fica obrigado a apresentar semestralmente, à Secretaria Municipal de Administração, atestado comprobatório das atividades executadas no curso, expedido pela instituição de ensino em que estiver matriculado.

Parágrafo único. A licença será cassada caso o servidor deixe de comprovar o desenvolvimento da atividade que justificou sua concessão.

**Art. 130.** A licença poderá ser interrompida na hipótese de afastamento da atividade por motivo justificado, entendendo-se como tal o evento que não determinar desconto no vencimento.

Parágrafo único. Cessado o motivo de interrupção e persistindo as condições que justificaram a concessão da licença, é assegurado ao servidor o direito de retornar ao gozo do benefício.

**Art. 131.** O servidor que tiver gozado a licença remunerada para frequência nos cursos elencados nos incisos I e II do § 1º do art. 121 desta Lei ficará obrigado a prestar efetivamente serviços ao Município, na sua área de atuação, pelo mesmo período de afastamento.

§ 1º Tendo em vista o "caput" deste artigo, para a contagem do tempo que o servidor ficará obrigado a prestar serviços ao Município não serão considerados os períodos de licenças ou afastamentos para tratamento de saúde.

§ 2º O cumprimento do disposto neste artigo será objeto de Termo de Compromisso e Responsabilidade, a ser assinado pelo servidor beneficiado, antes do início do gozo da licença.

§ 3º Descumprida a obrigação estatuída no "caput" deste artigo, em razão de aposentadoria, pedido de exoneração ou demissão do servidor, fica o mesmo obrigado a ressarcir os cofres públicos, mediante pagamento de indenização no valor total despendido com o pagamento da remuneração durante o período da licença, com base na última remuneração recebida.

§ 4º Apurado o valor total da indenização devida aos cofres públicos, será o servidor notificado para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

§ 5º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto aplica-se o disposto no § 3º

**Art. 132.** O servidor, enquanto estiver no gozo da licença para qualificação profissional para frequência nos cursos elencados nos incisos I e II do § 1º do Art. 121 desta Lei, não fará jus às vantagens que não sejam de natureza permanente.

#### Subseção XI

##### Da Licença Remunerada Para Participação em Estágio Curricular

**Art. 133.** Fica assegurado ao servidor efetivo que estiver cursando o ensino superior, o afastamento de suas atribuições sem prejuízo da sua remuneração, para participar de estágio curricular supervisionado obrigatório, quando houver incompatibilidade do horário de trabalho com o de estágio.

**Art. 134.** Para fazer jus à licença de que trata o artigo anterior, o servidor deverá protocolar requerimento perante a Secretaria Municipal de Administração, anexando documento expedido pela instituição de ensino, especificando o horário em que será realizado o estágio.

**Art. 135.** Após o protocolamento de que trata o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, encaminhará o requerimento para análise e o parecer conclusivo do setor jurídico da Prefeitura Municipal.

§ 1º O parecer conclusivo de que trata o "caput" deste artigo deverá, no prazo máximo de até 10

(dez) dias úteis, ser encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º Caso o parecer do setor jurídico seja favorável à concessão, o Chefe do Executivo Municipal deverá conceder a licença pleiteada, caso contrário, esta deverá ser negada.

§ 3º Do ato administrativo que denegar a concessão da licença pleiteada caberá recurso fundamentado para o próprio Chefe do Executivo Municipal, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da notificação do ato denegatório.

§ 4º O Chefe do Executivo Municipal decidirá sobre o recurso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir de seu protocolo.

## Subseção XII Da Licença Prêmio

**Art. 136.** Após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor do quadro permanente terá direito a uma licença-prêmio, pelo período de 90 (noventa) dias corridos, com todos os direitos e vantagens do seu cargo.

§ 1º A licença-prêmio, a pedido do servidor, poderá ser gozada integral ou parceladamente, desde que em período não inferior a 30 (trinta) dias, e sempre atendido o interesse do serviço público municipal.

§ 2º A apuração do tempo de serviço para efeitos de licença-prêmio é efetuada mediante análise das ocorrências constantes dos assentamentos funcionais, sendo expedida certidão de tempo de serviço pela Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Recursos Humanos.

§ 3º O número de servidores em gozo de Licença-prêmio, ao mesmo tempo, não poderá ser superior a 10% (dez) por cento dos servidores do quadro efetivo, devendo ser respeitado o limite semestral correspondente a 5% (cinco por cento).

**Art. 137.** A contagem do tempo de serviço para efeitos de licença-prêmio será interrompida ou suspensa, levando-se em conta que o servidor sofra no período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, as seguintes circunstâncias:

### I - Interrompida:

- a) sofrer pena de suspensão ou pena privativa de liberdade por sentença transitada e julgada;
- b) faltas ao serviço, por mais de 10 (dez) dias, sem justificção;

### II - Suspensa:

- a) pelo prazo da licença não remunerada; e
- b) quando o período de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família exceder a 90 (noventa) dias.
- c) Falta justificada do serviço retardarão a concessão da licença - prêmio, na proporção de 01 (um) dia para cada falta.

§ 1º Os períodos de licença remuneradas, previstas nos itens III, IV, V, IX, X, XI do artigo 99 desta Lei, não suspendem a contagem do tempo de serviço para efeitos de licença-prêmio.

§ 2º Sempre que constatadas as seguintes ocorrências durante o transcurso do período de aquisição,

o período de gozo da licença-prêmio será reduzido na proporção ora estabelecida:

I - 15 (quinze) dias para cada advertência;

II - 15 (quinze) dias para cada falta injustificada;

III - 01 (um) dia para cada atraso que tenha acarretado desconto na remuneração mensal.

§ 3º Na hipótese de interrupção, a contagem do tempo de serviço será reiniciada do zero após o término da causa que lhe deu origem; e, no caso de suspensão, a contagem é do tempo de serviço que ainda falta.

**Art. 138.** É facultado ao servidor que se aposentar o direito ao recebimento em pecúnia do período de licença-prêmio já adquirido e não gozado a que fizer jus, se assim o requerer.

**Art. 139.** O servidor não poderá computar o período de licença-prêmio não gozada, para efeitos de integralizar o interstício da aposentadoria.

#### CAPÍTULO IV DA CEDÊNCIA OU CESSÃO

**Art. 140.** Cedência ou cessão é o ato pelo qual o servidor é posto à disposição de entidade ou órgão não integrante da Prefeitura Municipal de Barra do Choça.

**Art. 141.** A cedência ou cessão será sem ônus para o serviço público municipal e será concedida pelo prazo máximo de 01 (um) ano, renovável anualmente segundo a necessidade e a possibilidade das partes.

**Art. 142.** Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se com ônus para o serviço público municipal:

I - Quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, com sede no Município, especializadas e com atuação exclusiva nas áreas de educação, saúde e assistência social;

II - Quando a entidade ou órgão solicitante compensar o serviço público municipal com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido.

III - Na hipótese de celebração de convênio com órgãos estaduais e federais.

**Art. 143.** A cedência ou cessão não suspende o interstício para estágio probatório.

**Art. 144.** A cedência ou cessão dependerá de prévia anuência do servidor.

#### CAPÍTULO V DAS CONCESSÕES

**Art. 145.** O servidor poderá se ausentar do serviço, sem qualquer prejuízo, nos seguintes casos:

I - 01 (um) dia, para doação de sangue;

II - 08 (oito) dias, por motivo de casamento;

III - 08 (oito) dias, pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou

enteados e irmãos;

IV - Durante o período em que estiver servindo ao Tribunal do Júri;

**Art. 146.** Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, desde que haja disponibilidade de vaga no setor, a critério da administração.

§ 1º Para efeito deste artigo será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal de trabalho, observando que a redução não poderá ser superior à uma hora diária.

§ 2º Poderá ser concedido horário especial, independentemente de compensação, ao servidor portador de deficiência, quando comprovado ou solicitado por profissional ou junta de inspeção médica.

**Art. 147.** Ao licenciado para tratamento de saúde, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, que deva ser deslocado do Município para outro ponto do território estadual ou nacional, por exigência de laudo médico, e não existindo serviço especializado na região, poderá ser concedido transporte, às expensas dos cofres municipais, e inclusive para um acompanhante, quando for acidente em serviço ou doença profissional.

## TÍTULO IV DAS VANTAGENS FINANCEIRAS

### CAPÍTULO I DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

#### Seção I Dos Conceitos Básicos

**Art. 148.** Vencimento é a retribuição pecuniária devida aos servidores do Município, compreende:

I - O vencimento básico, como retribuição devida pelo exercício do cargo público, corresponde ao valor do padrão, nível, classe ou símbolo fixado em lei;

II - As vantagens de caráter permanente e ou transitório, excluídas as diárias, indenização de transporte, salário - família e outros auxílios pecuniários;

**Art. 149.** Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

#### Seção II Dos Descontos na Remuneração

**Art. 150.** O servidor perderá:

I - A remuneração dos dias que faltar ao serviço, quando não houver abono da falta;

II - A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a sessenta minutos/dia;

III - Metade da remuneração permanente, na hipótese de suspensão transformada em multa;

IV - A remuneração do período em que estiver afastado, para:

- a) Exercer cargo em comissão de órgão da administração direta, de autarquia ou fundação pública do Município de Barra do Choça, ressalvado o direito de opção;
- b) Permanecer à disposição de órgão ou entidade da União, Estado, ou outro Município, bem como de outro Poder;
- c) Quando afastado para prestar serviço em empresa pública ou sociedade de economia mista instituída pelo Poder Público;
- d) Nas licenças e afastamentos sem percepção de remuneração;
- e) Durante o desempenho de mandato eletivo, observado o direito de opção assegurado no art. 38 da Constituição Federal.

### Seção III Das Reposições e Indenizações

**Art. 151.** O vencimento e a remuneração não serão objeto de penhora, arresto, seqüestro, exceto no caso de prestação de alimentos resultantes de homologação ou decisão judicial.

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da Administração Municipal e com reposição dos custos, na forma do regulamento.

**Art. 152.** O servidor público responde pelos danos que causar ao órgão ou entidade a que pertence ou a terceiros, por ação ou omissão resultante de dolo ou culpa, assim como pelas quantias que, indevidamente, lhe forem creditadas ou pagar a terceiros.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, caberá à Administração Municipal estabelecer as condições do desconto na remuneração.

**Art. 153.** O servidor em débito com o erário será previamente comunicado do desconto, que deverá ocorrer em parcelas mensais, que será fixada em percentual, não inferior a 10% (dez por cento), da sua remuneração permanente.

§ 1º As indenizações à Administração Municipal por ação ou omissão do servidor serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 1/4 (um quarto) da respectiva remuneração permanente, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e da aplicação das sanções cabíveis.

§ 2º As reposições de parcelas salariais, decorrentes de erro da Administração Municipal, serão feitas de uma só vez quando referentes ao mês anterior ao de processamento da folha, ou em parcelas cujo valor não exceda a 20% (vinte por cento) da remuneração ou provento.

§ 3º-E caso seja demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cessada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito, sob pena de inscrição na dívida ativa.

## CAPÍTULO II DAS VANTAGENS



Seção I  
Disposições Preliminares

**Art. 154.** Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor municipal em razão do atendimento de requisitos previstos em lei ou em regulamento, e são agrupadas em:

- I - Indenizações;
- II - Gratificações;
- III - Adicional por tempo de serviço.

Seção II  
Das Indenizações

**Art. 155.** As indenizações se constituem de vantagens pecuniárias devidas ao servidor como reposição de despesas por deslocamentos a serviço ou no interesse de serviços do Município e classificam-se diárias e indenização de transporte.

Parágrafo único. Os critérios e valores para o pagamento das indenizações de que trata este artigo serão fixados por ato do Prefeito Municipal.

Subseção I  
Das Diárias

**Art. 156.** O servidor que se afastar da sua sede a serviço, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território do Estado ou do País, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede do município.

§ 2º Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento restituirá as diárias recebidas em excesso, em até 48 (quarenta e oito) horas após seu retorno.

Subseção II  
Da Indenização de Transporte

**Art. 157.** A indenização de transporte poderá ser concedida ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção, para executar serviços externos, por força das atribuições do cargo para atender serviços exclusivos da Prefeitura Municipal, considerando o percurso percorrido em quilômetros, o consumo de combustível e o preço unitário da gasolina.

Parágrafo único. A indenização de transporte para compensar despesas pelo uso de veículo próprio será concedida somente a servidor designado pelo Prefeito Municipal.

Seção III  
Das Gratificações

**Art. 158.** As gratificações são vantagens pecuniárias concedidas ou atribuídas, em caráter transitório, em razão da prestação de serviços em condições especiais e são identificadas como:

I - Gratificação pelo exercício de função de coordenação, em nível intermediário;

II - Gratificação natalina;

III - Gratificação pelo exercício de atividades insalubres;

IV - Gratificação pelo exercício de atividades perigosas.

§ 1º Além das gratificações constantes neste artigo, poderão ser instituídas outras nos Planos de Cargos e Remuneração do Município.

§ 2º O servidor que fizer jus às gratificações pelo exercício de atividades insalubres e pelo exercício de atividades perigosas deverá optar por uma delas.

§ 3º O direito às gratificações pelo exercício de atividades insalubres ou pelo exercício de atividades perigosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Subseção I  
Da Gratificação Pelo Exercício de Função Gratificada

**Art. 159.** A gratificação pelo exercício de função gratificada no serviço público municipal será concedida ao servidor da Prefeitura Municipal de Barra do Choça que for designado, através de ato do Chefe do Executivo Municipal, para desempenhar função gratificada.

§ 1º A gratificação ínsita no "caput" deste artigo corresponderá a até 30% (trinta por cento) do vencimento percebido pelo servidor efetivo.

§ 2º O servidor efetivo somente perceberá a gratificação pelo exercício de função gratificada no serviço público municipal enquanto estiver na função para que foi designado.

§ 3º A gratificação pelo exercício de função gratificada somente será incorporada à remuneração do servidor, caso a perceba por período igual a 10 (dez) anos ininterrupto ou 12 (doze) anos intercalados, na forma da lei.

§ 4º Os servidores que atualmente estão em exercício de função gratificada, farão jus ao benefício instituído no caput, considerando, para fins de cumprimento do parágrafo terceiro, o tempo de exercício anterior a publicação desta lei.

Subseção II  
Da Gratificação Natalina

**Art. 160.** A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

**Art. 161.** O Chefe do Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, a forma pelo qual será efetuado o pagamento da gratificação natalina.

Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina não deverá, em nenhuma hipótese, ser efetuado após o 20º (vigésimo) dia do mês de dezembro de cada ano.

**Art. 162.** O servidor efetivo exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração.

**Art. 163.** A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

#### Subseção III da Gratificação Pelo Exercício de Atividades Insalubres

**Art. 164.** A gratificação pelo exercício de atividades insalubres, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, e será concedida ao servidor que exerça suas atribuições em condições que lhe coloque em contato direto a agentes nocivos à saúde.

§ 1º Em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, os percentuais relativos a gratificação de que trata o "caput" deste artigo obedecerão o seguinte:

- I - 10% (dez por cento), para o exercício de atividades de índice baixo de insalubridade;
- II - 20% (vinte por cento), para o exercício de atividades de índice médio de insalubridade;
- III - 40% (quarenta por cento), para o exercício de atividades de índice alto de insalubridade.

§ 2º A classificação das atividades consideradas insalubres e os respectivos índices de insalubridade serão regulamentadas por ato do Chefe do Executivo Municipal.

§ 3º Os locais de trabalho e os servidores que operam com aparelhos de radiologia ou substâncias radioativas, serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto em legislação específica.

§ 4º Os servidores a que se refere o parágrafo anterior serão submetidos a exames médicos a cada 06 (seis) meses.

#### Subseção IV

#### Da Gratificação Pelo Exercício de Atividades Perigosas

**Art. 165.** A gratificação pelo exercício de atividades perigosas, correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, será concedida ao servidor efetivo que exerça suas funções em condições que implique o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.

Parágrafo único. A classificação das atividades consideradas perigosas será regulamentada conforme legislação específica.

Seção IV  
Do Adicional Por Tempo de Serviço

**Art. 166.** O adicional por tempo de serviço é devido por anuênio de efetivo exercício no Município de Barra do Choça, incidente sobre o vencimento base do cargo efetivo ocupado e a vantagem pessoal.

§ 1º O adicional corresponde, para cada anuênio completo, a 1% (um por cento), até o limite de 35% (trinta e cinco) por cento.

§ 2º O servidor contará, para esse efeito, o tempo de serviço prestado ao Município, a qualquer título.

§ 3º O adicional por tempo de serviço é devido a partir do mês imediatamente seguinte àquele em que o servidor completar o anuênio.

**Art. 167.** Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, serão considerados os anuênio anteriormente atingidos, bem como, a fração do anuênio interrompido, retomando-se a contagem a partir do novo exercício.

CAPÍTULO II  
DA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

**Art. 168.** O servidor que for prévia e expressamente convocado pelo seu superior imediato para prestar efetivo serviço extraordinário terá as horas relativas ao serviço prestado remuneradas proporcionalmente, com acréscimo de 50% em relação a hora normal trabalhada.

Parágrafo único. Somente será permitido serviço extraordinário para atender as situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada diária.

CAPÍTULO III  
DA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO NOTURNO

**Art. 169.** O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia até 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração do servidor.

TÍTULO VI  
DO DIREITO DE PETIÇÃO

**Art. 170.** É assegurado ao servidor o direito de petição, em toda sua amplitude, assim como o de representar.

**Art. 171.** O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi - lo e deverá ter solução dentro de 30 (trinta) dias, salvo em casos que obriguem a realização de diligência ou estudo especial.

**Art. 172.** Da decisão que for prolatada caberá, sempre, pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado.

**Art. 173.** A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso,

encaminhando-o à autoridade superior.

**Art. 174.** Caberá recurso:

I - Do indeferimento do pedido de reconsideração;

II - Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

§ 1º Salvo disposição expressa em lei, o recurso não terá efeito suspensivo, retroagindo à data do ato impugnado a decisão que der provimento ao pedido.

§ 2º A representação será apreciada, obrigatoriamente, pela autoridade superior àquela contra a qual for interposta.

**Art. 175.** O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá:

I - Em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II - Em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for estabelecido em lei.

**Art. 176.** O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição uma só vez.

**Art. 177.** O prazo de prescrição contar-se-á a partir da data da publicação, no órgão oficial, do ato impugnado ou, na falta desta, da data da ciência do interessado, a qual deverá constar do processo respectivo.

**Art. 178.** A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.

**Art. 179.** A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração Municipal.

**Art. 180.** Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

**Art. 181.** A Administração Municipal deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

**Art. 182.** São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Título, salvo o motivo de força maior.

## TÍTULO VII DO REGIME DISCIPLINAR

### CAPÍTULO I DA ACUMULAÇÃO

**Art. 183.** É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto:

I - A de 02 (dois) cargos de professor;

II - A de 01 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico;

III - A de 02 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões

regulamentadas.

§ 1º Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de horários.

§ 2º A compatibilidade de horários será reconhecida quando houver possibilidade do exercício dos 02 (dois) cargos, em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um.

§ 3º A verificação dessa compatibilidade far-se-á tendo em vista o horário do servidor na unidade administrativa em que estiver lotado, ainda que esse esteja dela legalmente afastado.

§ 4º No caso de cargos a serem exercidos no mesmo local ou em locais diferentes, levar-se-á em conta a necessidade de tempo para a locomoção entre um e outro.

§ 5º Para fins desta Lei, é considerado cargo técnico ou científico, aquele que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em nível superior de ensino, sendo excluídos dessa definição os cargos e empregos de nível médio.

**Art. 184.** A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista do Município de Barra do Choça, da União, de Estados e outros Municípios, bem como à percepção de provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público.

**Art. 185.** A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados, como autônomo.

**Art. 186.** O servidor não poderá exercer mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, nem participar, remuneradamente, de mais de um órgão de deliberação coletiva.

**Art. 187.** Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites da percepção:

- I - Conjunta, de pensões civis e militares;
- II - De pensão, com vencimentos ou salários;
- III - De pensões, com proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reformas;
- IV - De proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis;

**Art. 188.** Verificada, em processo administrativo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa fé, o servidor optará por um dos cargos sem obrigação de restituir.

**Art. 189.** Provada a má fé, além de perder ambos os cargos ou o que exerce no Município, o servidor restituirá o que tiver percebido indevidamente pelo exercício do cargo que gerou a acumulação.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, se o cargo gerador da acumulação proibida for de outra esfera do Poder Público, o servidor restituirá o que houver percebido desde a acumulação ilegal.

**Art. 190.** Apurada a má fé do inativo, este sofrerá a cassação de sua aposentadoria ou disponibilidade, sendo obrigado, ainda, a restituir o que tiver recebido indevidamente.

**Art. 191.** As acumulações serão objeto de estudo e parecer individuais por parte do órgão jurídico da Prefeitura Municipal, que fará a apreciação de sua legalidade, ainda que um dos cargos integre os quadros de outra esfera de Poder ou Governo.

## CAPÍTULO II DOS DEVERES

**Art. 192.** São deveres do servidor:

- I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II - Assiduidade e pontualidade;
- III - Urbanidade e discricção;
- IV - Lealdade às instituições que servir;
- V - Observância das normas legais e regulamentares;
- VI - Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
- VII - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função;
- VIII - Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado e a conservação do patrimônio;
- IX - Guardar sigilo sobre assunto da repartição;
- X - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
- XI - Providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual, bem como sua declaração de família;
- XII - Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, ou expedindo certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente;
- XIII - Atender, prontamente, as requisições para defesa da fazenda pública;
- XIV - Submeter-se a inspeção médica, determinada pela autoridade competente.

## CAPÍTULO III DAS PROIBIÇÕES

**Art. 193.** Ao servidor é proibido:

- I - Exercer, cumulativamente, dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei;
- II - Referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da

administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los, do ponto de vista doutrinário ou de organização de serviço;

III - Retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão municipal, com o fim de criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade;

IV - Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

V - Valer-se do cargo ou função, para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública;

VI - Promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

VII - Coagir subordinados com o objetivo de natureza político partidária;

VIII - Participar de diretoria, gerência, administração, de empresa ou sociedade que seja com o Município, exceto na qualidade de acionista cotista ou comanditário:

- a) Contratante, permissionária ou concessionária de serviço público;
- b) Fornecedora de equipamento ou material, a qualquer órgão do Município;
- c) Consultora técnica, que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos;

IX - Praticar a usura, em qualquer de suas formas, no âmbito do serviço público;

X - Exigir, solicitar ou receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens;

XI - Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão de cargo, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo disciplinar;

XII - Cometer a pessoa estranha ao serviço Municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados;

XIII - Censurar, pela imprensa ou por outro órgão de divulgação pública, as autoridades constituídas, podendo, porém, fazê-lo em trabalhos assinados, apreciando atos dessas autoridades, sob o ponto de vista doutrinário, com ânimo construtivo;

XIV - Dedicar-se, nos locais e horas de trabalho, a atividades estranhas ao serviço;

XV - Deixar de comparecer ao trabalho, sem causa justificada;

XVI - Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado;

XVII - Atuar, junto a repartições públicas estaduais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de interesse de parentes até o segundo grau, do cônjuge ou companheiro, como procurador ou intermediário;

XVIII - Empregar material ou qualquer outro bem do Município, em serviço particular;

XIX - Retirar objetos de órgão municipal, salvo quando autorizado por superior hierárquico e desde que para utilização em serviço da repartição;



XX - Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira.

XXI - Exercer quaisquer atividade que seja incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

#### CAPÍTULO IV DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO

**Art. 194.** O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

**Art. 195.** A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

**Art. 196.** A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada através de descontos nos salários ou vencimentos previsto nesta lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito, pela via judicial.

**Art. 197.** A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Parágrafo único. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Municipal em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado.

**Art. 198.** A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

**Art. 199.** A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função, ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo será responsabilizado o servidor que autorizar, conceder ou pagar vantagens não previstas em lei ou com descumprimento de normas legais ou regulamentares.

**Art. 200.** As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa.

**Art. 201.** Só é admissível a ação disciplinar ulterior à absolvição no juízo penal, quando, embora afastada a qualificação do fato como crime, persista, residualmente, falta disciplinar.

#### CAPÍTULO V DAS PENALIDADES

**Art. 202.** São penas disciplinares:

I - Advertência;

II - Suspensão;

III - Multa;

IV - Exoneração de cargo em comissão ou destituição de função gratificada;

V - Cassação de disponibilidade;

VI - Demissão.

**Art. 203.** Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza, a gravidade, os motivos e as circunstâncias da infração ou danos que dela decorrerem para o serviço público, bem como os antecedentes funcionais e o comportamento funcional e social do servidor.

Parágrafo único. As penas impostas ao servidor serão registradas, em seus assentamentos, mesmo as de menor gravidade, obrigatoriamente.

**Art. 204.** Caberá sanção administrativa disciplinar de advertência no caso de:

Falta leve

§ 1º A sanção administrativa disciplinar de advertência será aplicada por escrito ou verbalmente, não podendo autoridade aplicar o modo verbal desta penalidade por mais de 03 (três) ocasiões;

§ 2º A sanção administrativa disciplinar de advertência verbal deverá constar no prontuário do servidor, por iniciativa e responsabilidade da chefia imediata, como uma simples anotação.

**Art. 205.** Caberá a pena de suspensão, a ser aplicada em casos de:

I - Falta grave;

II - Desrespeito a proibição, que pela sua natureza, não ensejar a pena de demissão;

III - Reincidência em falta já punida com advertência.

§ 1º A pena de suspensão não poderá exceder 90 (noventa) dias.

§ 2º O servidor suspenso perderá o vencimento e todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.

§ 3º Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por solicitação da chefia imediata do servidor, poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, obrigando, nesse caso, o servidor a permanecer em serviço.

**Art. 206.** Será aplicada a sanção administrativa disciplinar de exoneração de Cargo em Comissão ou de destituição de Função Gratificada ao servidor que praticar ato sujeito a penalidade de suspensão ou demissão.

**Art. 207.** A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - Incontinência pública e conduta escandalosa, patrocínio de jogos proibidos e comércio ilegal de bebidas e substâncias que resultem em dependência física ou psíquica, no recinto do serviço;

II - Insubordinação grave em serviço;

III - Ofensa física grave em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa;

IV - Crimes contra a administração pública, previstos no código penal;

V - Abandono do cargo;

VI - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

VII - Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

VIII - Corrupção;

IX - Desídia no cumprimento dos deveres;

X - Sentença judicial transitada em julgado.

§ 1º Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por 30 (trinta) dias consecutivos, ou, durante o período de 12 (doze) meses, faltar ao serviço 60 (sessenta) dias interpoladamente, sem justa causa.

§ 2º O servidor que incidir nas ocorrências previstas no parágrafo 1º deste artigo poderá reassumir o exercício a qualquer tempo, sem prejuízo do processo administrativo disciplinar para apuração da causa da ausência.

§ 3º A autoridade competente poderá aceitar, como justificativa da ausência, causa não especificamente prevista na legislação em vigor, desde que devidamente comprovada, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares.

§ 4º O período de ausência, independentemente do resultado do processo administrativo disciplinar, será considerado como faltas injustificadas ao serviço, não gerando para o faltoso, qualquer direito funcional ou financeiro.

**Art. 208.** O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade.

**Art. 209.** Não poderá retornar ao serviço público, sob qualquer forma de vinculação, o servidor, de qualquer esfera governamental, municipal, estadual ou federal, que tenha sido demitido por infração do inciso IV, do art. 204 desta Lei, salvo se for provada sua inocência.

**Art. 210.** A pena de demissão em face da infração prevista no inciso IV, do artigo 204 desta Lei, será aplicada em decorrência de decisão judicial.

**Art. 211.** São competentes para aplicação das penas disciplinares:

I - O Prefeito Municipal, em qualquer caso e, privativamente, nos casos de aplicação das penas de multa, destituição de função gratificada ou cargo em comissão, suspensão por prazo superior a 30 (trinta) dias, demissão e cassação de disponibilidade;

II - Os Secretários Municipais e dirigentes superiores das entidades da administração indireta, nos casos em que não seja de competência privativa do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Nos casos do inciso II deste artigo, sempre que a imposição de pena decorrer de processo administrativo disciplinar, a competência para decidir é do Prefeito Municipal.

**Art. 212.** Prescreverá:

I - Em 180 (cento e oitenta) dias, a falta sujeita a advertência;

II - Em 02 (dois) anos, a falta sujeita às penas de multa ou suspensão;

III - Em 05 (cinco) anos, a falta sujeita:

a) A pena de demissão;

b) A cassação da disponibilidade.

§ 1º A falta também prevista como crime penal prescreverá juntamente com este.

§ 2º O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e se interrompe pela abertura da sindicância ou com a instauração do processo administrativo disciplinar.

## TÍTULO VIII DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

### CAPÍTULO I DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

**Art. 213.** A suspensão preventiva, de até 30 (trinta) dias, será ordenada pelo Prefeito Municipal, desde que o afastamento do servidor seja necessário para que não venha a influir na apuração da infração.

Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo poderá ser determinada no ato de instauração de processo administrativo ou em qualquer fase de sua tramitação, e estendida até 90 (noventa) dias, findos os quais cessarão automaticamente os seus efeitos, ainda que o processo administrativo disciplinar não esteja concluído.

**Art. 214.** A suspensão preventiva é medida acautelatória e não constitui pena.

**Art. 215.** O servidor, afastado em decorrência da medida acautelatória referida no art. 210 desta Lei, terá direito:

I - A contagem do tempo de serviço relativo ao afastamento, desde que reconhecida sua inocência no final;

II - A contagem do tempo de serviço relativo à suspensão preventiva, se do processo resultar pena disciplinar de advertência;

III - A contagem do período de afastamento que exceder do prazo de suspensão disciplinar aplicada.

§ 1º O cômputo do tempo de serviço nos termos deste artigo implica no direito à percepção do vencimento e vantagens no período correspondente.

§ 2º Será computado, na duração da pena de suspensão disciplinar imposta, o período de afastamento decorrente de medida acautelatória.

### CAPÍTULO II DA APURAÇÃO SUMÁRIA DE IRREGULARIDADE

**Art. 216.** A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a promover a sua

apuração imediata, mediante sindicância por processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa.

**Art. 217.** A apuração sumária por meio de sindicância não ficará adstrita ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar, constituindo-se em simples averiguação.

Parágrafo único. A critério da autoridade que a instaurar, e segundo o grau de importância do evento, a sindicância poderá ser realizada por um único servidor ou por uma Comissão de 03 (três) servidores efetivos.

**Art. 218.** A instauração de sindicância não impede a adoção imediata, através de comunicação à autoridade competente, da suspensão preventiva.

**Art. 219.** Se, no curso de apuração sumária, ficar evidenciada falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 30 (trinta) dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato que solicitará, pelos canais competentes, a instauração de processo administrativo disciplinar.

**Art. 220.** São competentes para determinar a apuração sumária de irregularidades ocorridas no serviço público municipal, os dirigentes de unidades administrativas até o nível de Secretaria Municipal.

§ 1º Se o fato envolver a pessoa de Secretário Municipal, dirigente de entidade da administração indireta do Município de Barra do Choça e servidor subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, a abertura de sindicância caberá ao Prefeito Municipal.

§ 2º Em qualquer caso, a designação será feita por escrito em ato publicado na imprensa oficial.

**Art. 221.** O sindicante deverá colher todas as informações necessárias, ouvindo:

- I - O denunciante;
- II - A autoridade que ordenou a sindicância, quando conveniente;
- III - O denunciado, se houver;
- IV - Os servidores e os estranhos eventualmente relacionados com o fato.

Parágrafo único. O sindicante deverá proceder a juntada do expediente de instauração da sindicância e de quaisquer documentos capazes de bem esclarecer o ocorrido.

**Art. 222.** Por se tratar de apuração sumária, as declarações do servidor serão recebidas também como defesa, dispensada a citação para tal fim, assegurada, porém, a juntada pelo mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, de qualquer documento que considere útil.

**Art. 223.** A sindicância não poderá exceder o prazo de 30 (trinta) dias.

**Art. 224.** Comprovada a existência ou inexistência de irregularidade, deverá ser de imediato, apresentado relatório de caráter expositivo, contendo, de modo claro e ordenado, os elementos fáticos colhidos no curso da sindicância, abstendo - se o relator de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico, deixando à autoridade competente a capitulação das eventuais transgressões disciplinares verificadas.

**Art. 225.** A sindicância poderá resultar:

I - No arquivamento do processo;

II - Na aplicação de penalidades de advertência ou suspensão até 30 (trinta) dias;

III - Na instauração de processo disciplinar, sempre que o ilícito ensejar a imposição de penalidade superior à discriminada no inciso anterior.

### CAPÍTULO III DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

**Art. 226.** O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

**Art. 227.** O processo administrativo disciplinar precederá sempre à aplicação de penas de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, destituição de função, demissão e cassação de disponibilidade.

§ 1º O processo administrativo disciplinar terá o contraditório, que assegura ao acusado ou indiciado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos no direito.

§ 2º As disposições deste capítulo se aplicam a todos os servidores em exercício em órgãos ou entidades municipais.

**Art. 228.** A determinação de instauração do processo administrativo disciplinar é da competência do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Excetua-se desta norma a instauração de processo disciplinar para apuração de ilícitos administrativos, cuja competência esteja atribuída por legislação específica a outra autoridade.

**Art. 229.** Promoverá o processo, Comissão designada por ato do Prefeito Municipal e constituída por 03 (três) servidores efetivos e estáveis.

§ 1º Não poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente do indiciado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

§ 2º Das reuniões da comissão deverão ser lavradas atas onde serão detalhadas as deliberações adotadas.

§ 3º O Prefeito Municipal poderá dispensar os membros da comissão do registro do ponto, sempre que os trabalhos e o interesse público recomendarem.

**Art. 230.** Se, de imediato ou no curso do processo administrativo disciplinar, ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora comunicará o fato ao Ministério Público.

**Art. 231.** O processo administrativo disciplinar deverá estar concluído no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data em que for publicado o ato que determinou a sua instauração, prorrogável sucessivamente por 02 (duas) vezes de, no máximo, 30 (trinta) dias cada, em caso de força maior.

Parágrafo único. A não observância desses prazos não acarretará nulidade do processo, importando, porém, quando não se tratar de desdobramento, em responsabilidade administrativa dos membros da Comissão.

**Art. 232.** Os órgãos municipais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com a máxima

presteza as solicitações da comissão processante, inclusive requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior.

**Art. 233.** A Comissão assegurará, no processo administrativo disciplinar, o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da Administração Municipal.

**Art. 234.** Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame pericial, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único. A autoridade julgadora não ficará restrita ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

**Art. 235.** A acareação será admitida entre acusados, entre acusados e testemunhas e entre testemunhas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Parágrafo único. Os acareados tornarão a ser inquiridos, para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

**Art. 236.** Ultimada a instrução, será feita, no prazo de 03 (três) dias, a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias, sendo - lhe facultada vista do processo, durante todo esse período, na sede da Comissão.

§ 1º Havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será de 20 (vinte) dias.

§ 2º Estando o indiciado em lugar incerto, será citado por edital publicado 03 (três) vezes no órgão oficial de imprensa, contando-se, para a defesa, o prazo de 10 (dez) dias da última publicação.

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro, para diligências consideradas imprescindíveis.

**Art. 237.** Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria.

Parágrafo único. A constituição de defensor independará de instrumento de mandato, se o acusado o indicar, por ocasião do interrogatório.

**Art. 238.** Sempre que o acusado requeira, será designado pelo Presidente da Comissão, servidor municipal, de preferência Bacharel em Direito, para promover-lhe a defesa, ressalvado o seu direito de, a qualquer tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo.

**Art. 239.** Em caso de revelia, o Presidente da Comissão designará, de ofício, um servidor municipal, de preferência bacharel em Direito, para defender o indiciado.

§ 1º O defensor do acusado, quando designado pelo Presidente da Comissão, não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará o adiamento de quaisquer atos do processo, devendo o Presidente da Comissão designar substituto, ainda que provisoriamente ou para só o efeito do ato.

**Art. 240.** Para assistir pessoalmente aos atos processuais, fazendo-se acompanhar de defensor, se assim o quiser, o acusado será sempre intimado, e poderá:

I - Nas inquirições, levantar contradita, formular perguntas e reinquirir testemunhas;

II - Nas perícias, apresentar assistente e formular quesitos cujas respostas integram o laudo;

III - Fazer juntada de documentos em qualquer feito do ato.

Parágrafo único. Se, nas perícias, o assistente divergir dos resultados, poderá oferecer observações escritas que serão examinadas no relatório final e na decisão.

**Art. 241.** No interrogatório do acusado, seu defensor não poderá intervir de qualquer modo nas perguntas e nas respostas.

**Art. 242.** Antes de indiciado, o servidor intimado a prestar declarações à Comissão poderá fazer-se acompanhar de advogado, que, entretanto, observará o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único. Não se deferirá, nessa fase, qualquer diligência requerida.

**Art. 243.** Concluída a defesa, a Comissão remeterá o processo ao Prefeito Municipal, com relatório, onde será exposta a matéria de fato e de direito, concluindo pela inocência ou responsabilidade do indiciado e indicando, no último caso, as disposições legais que entender transgredidas, bem como a pena que julgar cabível.

**Art. 244.** Recebido o processo, o Prefeito Municipal poderá determinar o seu exame, pela área jurídica, quanto aos aspectos formais e legais envolvidos, e após, proferirá a decisão, no prazo de 20 (vinte) dias.

Parágrafo único. A autoridade decidirá a vista dos fatos apurados pela Comissão, não ficando vinculada às conclusões do relatório.

**Art. 245.** Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinará o reexame do processo pela própria Comissão ou por outra que deverá ser constituída no prazo de vinte dias da entrega do relatório final.

§ 1º Quando for o caso, os autos retornarão à Comissão que inicialmente apurou os fatos, para cumprimento das diligências expressamente determinadas e consideradas indispensáveis à decisão da autoridade julgadora.

§ 2º As diligências determinadas na forma do parágrafo anterior serão cumpridas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 3º Ocorrendo o disposto neste artigo, o prazo de julgamento será contado da data do novo recebimento do processo.

**Art. 246.** O servidor só poderá ser exonerado, a pedido, após conclusão do processo administrativo disciplinar a que responder e do qual não resultar pena de demissão.

#### CAPÍTULO IV DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

**Art. 247.** Poderá ser requerida, a qualquer tempo, a revisão do processo administrativo disciplinar de que haja resultado pena, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a conduta do servidor punido ou atenuar sua gravidade.

§ 1º Tratando-se de servidor falecido, desaparecido ou incapacitado de requerer, a revisão poderá ser solicitada por qualquer pessoa que demonstre interesse direto.



§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor a revisão será requerida pelo seu curador.

**Art. 248.** A revisão processar-se-á em apenso ao processo originário.

**Art. 249.** Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade, sendo necessária a apresentação de elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.

Parágrafo único. Na revisão do processo administrativo, o ônus da prova caberá ao requerente.

**Art. 250.** O requerimento devidamente instruído será encaminhado ao Prefeito Municipal, que decidirá sobre o pedido.

**Art. 251.** Autorizada a revisão, o processo será encaminhado ao órgão municipal responsável pelas atividades de recursos humanos, que concluirá o encargo no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável pelo período de 30 (trinta) dias a juízo do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. No desenvolvimento dos trabalhos de revisão, a Comissão Revisora observará as disposições de procedimento do processo administrativo disciplinar, no que couber, e que não colidirem com as regras deste Capítulo.

**Art. 252.** O julgamento caberá ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo, antes, serem determinadas as diligências, concluídas as quais se renovará o prazo.

**Art. 253.** Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a pena imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos.

Parágrafo único. A revisão do processo administrativo disciplinar não poderá resultar em agravamento da penalidade anteriormente aplicada.

## TÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 254.** Salvo disposição expressa, os prazos previstos nesta Lei e na sua regulamentação serão contados por dias corridos.

§ 1º Não se computará no prazo, o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, ponto facultativo ou feriado para o primeiro dia útil seguinte, bem como por qualquer motivo não houver ou for suspenso o expediente nas repartições públicas.

§ 2º Os prazos dependentes de publicação serão dilatados de tantos dias quantos forem os relativos ao atraso na circulação do órgão oficial.

**Art. 255.** É vedado ao servidor exercer suas atividades sob a direção imediata do cônjuge ou parente até segundo grau, inclusive ocupando cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

**Art. 256.** A expedição de certidões e outros documentos que se relacionem com a vida funcional do servidor é de competência da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

**Art. 257.** Os instrumentos de procuração utilizados perante a Administração Municipal para recebimento de direitos e vantagens dos servidores municipais terão validade de 12 (doze) meses.

**Art. 258.** Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, ou distinção de sexo e cor, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos nem sofrer alteração em sua atividade funcional.

**Art. 259.** É direito do servidor a participação nas assembleias e reuniões convocadas pela entidade classista, desde que esteja devidamente filiado.

**Art. 260.** É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo os excepcionais, definidos em lei específica, que surtirão apenas efeitos honoríficos.

**Art. 261.** O dia 28 de Outubro será consagrado ao Servidor Público Municipal.

**Art. 262.** Os exames de saúde para verificação da sanidade física e mental serão realizados pela junta médica oficial do Município, por profissional ou entidade credenciada pelo Prefeito Municipal ou, ainda, pela perícia médica do regime geral de Previdência Social.

**Art. 263.** É vedada a vinculação ou equiparação, de qualquer natureza, para efeito de remuneração dos servidores públicos.

**Art. 264.** Os servidores ocupantes de cargos efetivos da Carreira do Magistério Público Municipal serão regidos pelo presente Estatuto, sem prejuízo da aplicação das disposições de seu Plano de Carreira e do Estatuto do Magistério Público Municipal.

## CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 265.** As disposições deste Estatuto se aplicam aos servidores municipais admitidos por concursos públicos, que passam a compor o quadro de servidores permanentes, sendo submetidos ao regime jurídico estatutário.

**Art. 266.** As disposições deste Estatuto, também, aplicarão aos servidores declarados estáveis, com fundamento no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que expressamente optaram pelo regime jurídico estatutário.

**Art. 267.** Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias serão, a partir da publicação desta lei, submetidos ao regime estatutário, aplicando-se a eles as disposições deste Estatuto, ficando revogado o artigo 3º da lei nº 87/2007.

**Art. 268.** Fica revogada a Lei nº 03, de 20 de julho de 1994, que instituiu o Prêmio Produtividade dos servidores da Saúde.

Parágrafo único. Os servidores que estiverem percebendo Prêmio Produtividade, na data da vigência da presente Lei têm seu percebimento garantido, considerando-se para cálculo o vencimento básico e mantidos os percentuais e normas da Lei Instituidora e posteriores alterações.

**Art. 269.** Aplicar-se-ão aos casos de vantagem pessoal por estabilidade econômica, concedidos até a vigência desta Lei, as regras estabelecidas no artigo 62 e parágrafos, vedado o pagamento de quaisquer parcelas retroativas.

**Art. 270.** Será concedido aos atuais servidores o adicional por tempo de serviço, anuênio, considerado a continuidade da contagem do tempo de efetivo exercício no serviço público, vedado o pagamento de

quaisquer parcelas retroativas.

Parágrafo único. Os adicionais por tempo de serviço já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei ficam transformados em anuênio.

**Art. 271.** Fica garantido a todos os servidores submetidos ao regime desta Lei o direito a receber o crédito referente ao FGTS de todo o período anterior a promulgação desta lei, sem o acréscimo da multa rescisória em face de continuidade da relação jurídica. Aos servidores da carreira do magistério fica garantido o direito de recebimento do crédito do FGTS, calculo que abrangerá o período da data da admissão até a data da promulgação da Lei Municipal nº 008, de 06 de julho de 1998, Estatuto da Carreira do Magistério Municipal.

§ 1º O Município se obriga no prazo máximo de um ano, a partir da entrada em vigor desta lei, a fazer o levantamento dos créditos de FGTS de todos servidores.

§ 2º Os dispositivos acima, também, se aplicam aos servidores que se aposentaram e ainda não receberam os valores do FGTS.

§ 3º Aos servidores será garantido o direito de receber o seu crédito, não incidindo nenhum tipo de prescrição.

**Art. 272.** Compete ao Prefeito Municipal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, expedir os atos de regulamentação necessários à sua implementação e aplicação de suas disposições.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser expressamente prorrogado por uma única vez e por igual período.

**Art. 273.** As despesas decorrentes da implantação e execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária específica, ficando o Chefe do Executivo Municipal autorizado a requerer suplementação.

**Art. 274.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. E, assevera-se que os servidores da carreira do magistério continuarão sendo regidos pelo estatuto próprio.

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2011.

OBERDAM ROCHA DIAS  
Prefeito Municipal

*Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.*

*Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 18/04/2025*